

UNIDAD 6 • Autoevaluación

El Procedimiento Administrativo

Instrucciones: seleccione la opción correcta en cada reactivo.

1. Conforme al artículo 13 de la LFPA, son principios del procedimiento administrativo:
 - a. Economía, celeridad, eficacia, legalidad, publicidad y buena fe.
 - b. Legalidad, moralidad, eficiencia, transparencia y publicidad.
 - c. Oficialidad, gratuidad, celeridad, contradicción y publicidad.
 - d. Economía, legalidad, buena fe y oficialidad.
2. El procedimiento administrativo puede iniciarse:
 - a. Solo a petición de parte interesada.
 - b. Solo de oficio por la autoridad.
 - c. De oficio o a petición de parte interesada (art. 14 LFPA).
 - d. Exclusivamente por denuncia ciudadana.
3. La prueba confesional de las autoridades en el procedimiento administrativo:
 - a. Está admitida expresamente.
 - b. Está prohibida expresamente (art. 50 LFPA).
 - c. Queda a criterio de la autoridad.
 - d. Solo procede en materia fiscal.
4. El plazo máximo para que la autoridad resuelva expresamente una solicitud, conforme al artículo 17 de la LFPA, es de:
 - a. 30 días hábiles.
 - b. 60 días naturales.
 - c. 3 meses.
 - d. 6 meses.
5. ¿Cuál de las siguientes NO es una forma de terminación del procedimiento administrativo (art. 57 LFPA)?
 - a. Resolución expresa.
 - b. Desistimiento.
 - c. Sentencia judicial firme.
 - d. Caducidad.
6. La caducidad del procedimiento por paralización imputable al interesado opera a los:
 - a. 30 días.
 - b. 60 días.

- c. 3 meses.
 - d. 6 meses.
7. La tesis P./J. 47/95 establece que las formalidades esenciales del procedimiento son:
- a. Economía, celeridad, eficacia, legalidad, publicidad y buena fe.
 - b. Notificación, pruebas, alegatos y resolución fundada.
 - c. Escrito, firma, domicilio, objeto y fundamentos.
 - d. Iniciación, instrucción, resolución y ejecución.
8. La notificación personal surte efectos, conforme al artículo 38 de la LFPA:
- a. El mismo día en que se realiza, y los plazos corren desde ese día.
 - b. El día en que se realiza, y los plazos corren a partir del día siguiente.
 - c. A los 3 días hábiles posteriores.
 - d. Cuando el particular se da por notificado.
9. Si la autoridad no resuelve una solicitud en 3 meses, opera:
- a. La afirmativa ficta (se entiende aprobada).
 - b. La negativa ficta (se entiende negada), como regla general.
 - c. La caducidad automática del procedimiento.
 - d. La obligación de indemnizar al particular.
10. La audiencia previa al acto privativo puede omitirse cuando:
- a. Se trate de materia fiscal.
 - b. Medie situación de emergencia o urgencia debidamente fundada y motivada (art. 61 LFPA).
 - c. El particular renuncie a ella.
 - d. La autoridad así lo decida discrecionalmente.

Clave de respuestas: 1-a, 2-c, 3-b, 4-c, 5-c, 6-c, 7-b, 8-b, 9-b, 10-b.